İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

10. Hafta • Bankacılık İşlemleri ve Faiz

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti
Çalışma Paketi
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar
- Terimler ve Eserler
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test
Cevap Anahtarı

Haftanın Özeti

Cari hesapta banka yatırılan parayı kullanır ve müşteri istediğinde aynı tutarı geri öder. Bu yüzden işlem yaygın görüşte emanet yerine **karz (قَرْضٌ)** olarak değerlendirilir. **Sarf (صَرْفٌ)** iki para bedelinin değişimidir. Sarfta iki bedel de peşin teslim edilir. Aynı cins paralar değiştiriliyorsa miktarlar da eşit olmalıdır. Faizsiz cari hesabın günlük ödeme ve güvenlik ihtiyacıyla kullanılması ile faizli yatırım farklıdır. Daha uygun bir seçenek varsa onu tercih etmek, faizli işlemlere dolaylı destek endişesini azaltır.[1]

Hesap işletim ücreti hakkında görüş ayrılığı, kesintinin gerçekten verilen hizmete dayanıp dayanmadığıyla ilgilidir. Sırf hesabı açık tutmak karşılığında alınan bedeli sakıncalı görenler vardır. Başka banka veya ortak ağ ATM'si işleminde gerçek aracılık hizmeti için alınan tutar, borç faiziyle aynı değildir. Bir borcun vadesinde ödenmemesi sebebiyle artan tutara temerrüt faizi denir.

İstenmeden hesaba yatırılan faiz, ödenme sebebi değişmediği sürece hediye sayılmaz. Anapara ile faiz fazlası ayrılır. Muhtaç olmayan kişinin bu fazlayı ihtiyaç sahibine yöneltmesi öne çıkan görüştür. Sadakaya muhtaç kişi için zarurî ihtiyaçla sınırlı ruhsat verenler, ticarî amaç taşımayan kamu yararı giderlerine cevaz verenler ve bu alanı daha dar tutanlar vardır. Faiz düzenli geçim kaynağı yapılmaz. Olağan kişisel vergi veya özel kredi faizi bu tutarla kapatılmaz. Faiz tutarına özgü vergi ve gecikme faizi ayrı başlıklardır.

Enflasyon tartışmasında bir yaklaşım borcun aynı miktarla ödenmesini, diğeri gerçekleşen değer kaybının sınırları içinde telafiyi esas alır. Bankanın önceden vaat ettiği faiz, sırf enflasyon oranının altında diye kendiliğinden değer telafisine dönüşmez. Katılım hesabı gerçekten **mudârebe**

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 10. hafta, Bankacılık işlemleri, ders anlatımı ve soru-cevap.

(مُضَارَبَةٌ) ise sermaye sahibi ile işleten, gerçekleşen kârı önceden anlaştıkları oranda paylaşır. Otuz günlük hesapta ve uzun vadeli yatırımda esas ölçüt, ürünün adı veya süresi değil, paranın fiilen nasıl işletildiğidir.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- **Cari hesapta** banka borçlu, müşteri alacaklıdır. Müşterinin talebi geri ödeme için yeterlidir. Paranın aynı banknotlar olarak saklanması gerekmez.
- **Hâcet**, hayatı güçleştiren ihtiyaçtır. **Zaruret**, daha ağır ve kaçınılamayan bir tehlikeyi anlatır. Güvenlik ve maaş ödemesi örnekleri ihtiyaç çerçevesinde ele alınır.
- Hesap işletim ücreti için "banka zaten parayı kullanıyor" itirazı ile "müşteriye gerçek hizmet sunuluyor" gerekçesini ayırın. ATM'nin başka bir bankaya ait olması, ayrı aracılık hizmetini gösterebilir.
- İstenmeden gelen faizin ayırıcı özelliği, müşterinin talebi olmadan hesaba geçmesidir. Kişinin faizi baştan talep etmemesi, sonradan o tutarı geçim kalemi yapmasını meşru kılmaz.
- Kişisel kredi faizini alınan faizle **mahsup etmek**, iki tutarı birbirine saymaktır. Dersin tercihine göre kişi kendi borcunu bu yolla karşılayamaz. Kurumlarla ilgili sınırlı istisna ayrı bir görüştür.
- Tevbe 9/60 doğrudan **zekâtın sarf yerlerini** sayar. Bazı görüşler buradan faiz tutarını kamu yararına yöneltme bakımından kıyas yapar. Böyle bir ödeme zekâtın yerine geçmez.
- Fıkhî hüküm, faiz tutarının nasıl ayrılacağını ve nereye yöneltilebileceğini açıklar. Ahiretteki sevap veya affa dair değerlendirme ayrı bir konudur. Vicdana danışmak, delil ve ehil görüş araştırmasını ortadan kaldırmaz.

Bakara 2/279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.

Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/279, s. 85.[2]

2 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Bakara 2/279, s. 85. Arapça asıl Kaynağı aç

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

İşlem veya kalem	Ayırt eden özellik	Değerlendirmede aranan bilgi
Cari hesap	Talep üzerine geri ödenen bakiye.	Banka parayı kullanıyor ve aynı tutarı geri ödemeyi üstleniyor mu?
Sarf	Para bedellerinin değişimi.	İki teslim peşin mi? Aynı cins bedeller eşit mi?
Hesap ve ATM ücreti	Hesap işletimi veya ayrı çekim hizmeti için kesinti.	Gerçek ve hangi hizmete bağlı bir masraf?
Faiz ve temerrüt	Borç veya gecikme sebebiyle fazlalık.	İade edilecek anapara ile fazlalık ayrı mı?
Mudârebe	Sermaye ve işletme katkısıyla gerçekleşen kârın paylaşımı.	Gerçek yatırım ve kâr var mı? Sermaye getirisi garanti edilmiş mi?

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

- Karzın temelinde ödünç ve misliyle iade, sarfın temelinde para bedellerinin değişimi vardır.
- Ödeme hizmetine karşılık gelen ücret ile vadenin karşılığı olan fazlalık farklıdır.
- İstenmeyen faiz ile maaşı, anapara ile fazlayı, olağan vergi ile faizden kesilen vergiyi ayırın.
- Temerrütte gecikme kalemi ile ilk borç birbirine karıştırılmaz. İhtilaf, asıl borcun faiz geliriyle ödenmesine taşınmaz.
- Mudârebede gerçek kâr paylaşılır. Önceden belirlenen kâr paylaşım oranı, sermaye için garanti edilmiş getiri oranı değildir.

Terimler ve Eserler

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
Karz (قَرْضٌ)	Misliyle iade edilmek üzere verilen ödünç. Cari hesabın yaygın nitelemesi.
Sarf (صَرْفٌ)	Para bedellerinin değişimi. İki teslim peşin, aynı cinsler eşit.
Hâcet (حَاجَةٌ)	Hayatı ciddi biçimde güçleştiren ihtiyaç.
Zaruret (ضَرُورَةٌ)	Daha ağır ve kaçınılamayan durum.
Ribâ (رِبًا)	Faiz. Bu haftada borç veya gecikmeye bağlı fazlalık.
Temerrüt	Borcun vadesinde yerine getirilmemesi.

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
Mahsup	İki borç ya da alacak kalemini birbirine sayma.
Tasadduk (تَصَدُّقٌ)	Bir tutarı ihtiyaç sahibine veya kabul edilen hayır alanına yöneltme.
Mudârebe (مُضَارَبَةٌ)	Sermaye ile işletme emeğini buluşturan kâr ortaklığı.
Sahîh-i Müslim	Zekât bölümündeki örnek, sadakanın para vermekten daha geniş bir anlamı olduğunu gösterir.

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali. Faizden vazgeçme ve anaparanın korunması için Bakara 2/278–279, zekâtın sarf yerleri için Tevbe 9/60 birlikte okunabilir.[3]

Din İşleri Yüksek Kurulu. Vadesiz mevduat ve meşru olmayan gelirler hakkındaki iki cevap, hesabın kullanımını ve sonradan ortaya çıkan tutarı ayrı değerlendirir.[4]

Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi. 86 sayılı karar, cari hesap ve gerçek kâr ortaklığına dayanan yatırım hesabını karşılaştırır.[5]

Borçta değer kaybı üzerine kararlar. Kurulun itibarî para cevabı ile Akademinin 231 sayılı kararı, değer telafisinin farklı şartlarını gösterir.[6]

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 10. hafta.
• Din İşleri Yüksek Kurulu, vadesiz mevduat hesabı. Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 86 (3/9). Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, meşru olmayan gelirler. Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, itibarî para borçlarında değer değişikliği. Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 231 (2/24). Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/278, s. 85. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/279, s. 85. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Tevbe 9/60, s. 324. Erişim

3 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Bakara 2/278, s. 85. Arapça asıl Kaynağı aç • Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Tevbe 9/60, s. 324. Arapça asıl Kaynağı aç

4 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir?", 15 Eylül 2020. Kaynağı aç • Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dinen meşru olmayan yollardan elde edilen gelirler ne yapılmalıdır?" Kaynağı aç

5 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Bank Deposits (Bank Accounts), karar 86 (3/9), 6 Nisan 1995, md. 1–3. Kaynağı aç

6 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Paranın değerinde artma veya azalma olması halinde karz (ödünç) veya alışveriş sonucu oluşan borçlar nasıl ödenir?", 15 Şubat 2023. Kaynağı aç • Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Monetary Inflation and Currency Rate Fluctuation, karar 231 (2/24), 20 Kasım 2019. Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Her soruda tek doğru seçenek vardır. Cevap anahtarı dosyanın sonundadır.

1. Cari hesabın karz sayılmasının temel sebebi nedir?

A) Paranın aynı banknotlar olarak saklanması
B) Hesabın müşteriye ortaklık payı kazandırması
C) Bankanın parayı kullanıp talep edilince aynı tutarı geri ödemesi
D) İade gününün baştan belirlenmesi

2. Cari hesaptaki para ne zaman talep edilebilir?

A) Yıllık hesap kapandığında
B) Banka kâr açıkladığında
C) Sözleşmedeki yatırım süresi dolduğunda
D) Müşteri istediğinde

3. Sarf akdinde iki bedelin teslimi nasıl olmalıdır?

A) Yıllık taksitli
B) İlk bedel peşin, ikinci bedel vadeli
C) Peşin
D) Taraflar isterse her ikisi vadeli

4. Aynı cins paralar sarf akdiyle değiştirilirse peşinliğe ek olarak ne aranır?

A) Bedellerden birinin farklı para olması
B) Miktarların eşit olması
C) Bankanın hizmet ücreti alması
D) Sözleşmenin bir yıl sürmesi

5. Hâcet neyi ifade eder?

A) Hayatı ciddi biçimde güçleştiren ihtiyacı
B) Müşterinin bankaya verdiği ödüncü
C) Sermayenin ortaklar arasında paylaşılmasını
D) Geç ödenen borca eklenen tutarı

6. ATM kesintisini hizmet bedeli olarak değerlendirmede hangi ölçüt önemlidir?

A) Hesabın açık kaldığı süreye bağlanması
B) Gerçek bir çekim veya aracılık hizmetine karşılık gelmesi
C) Borç vadesi uzadıkça artması
D) Hesapta birikmiş faize eşit olması

7. Temerrüt faizi hangi nedenle doğar?

A) Borcun vadesinde ödenmemesiyle
B) Paranın aynı gün çekilmesiyle
C) Maaşın hesaba geçmesiyle
D) Yatırımda kâr oluşmasıyla

8. Gayri ihtiyarî faiz hangisidir?

A) Banka kartıyla yapılan ödeme
B) Müşterinin baştan istediği vadeli kazanç
C) Bankanın nakit çekme hizmeti ücreti
D) Hesap sahibinin talebi olmadan hesaba eklenen faiz

9. İstenmeden gelen faiz neden kendiliğinden hediye sayılmaz?

A) Hesaptaki tutar her zaman küçük olduğu için
B) Paranın yalnız ATM'den çekilebilmesi nedeniyle
C) Ödemenin faizden doğmuş olması değişmediği için
D) Hesap sahibi bankaya ortak olduğu için

10. Muhtaç olmayan kişi için öne çıkan yol hangisidir?

A) Faizi düzenli bir gelir olarak kullanmak
B) Fazlayı kendi vergi borcuna saymak
C) Fazlayı ana parayla birleştirip yeniden yatırmak
D) Faiz fazlasını ayırıp ihtiyaç sahibine vermek

11. Sadakaya muhtaç kişinin faiz tutarından yararlanmasına izin veren görüşün sınırı nedir?

A) Faizli yatırımın sürdürülmesi
B) Zarurî ihtiyaçla sınırlı olması
C) Miktarın banka tarafından artırılması
D) Faizin düzenli aylığa dönüştürülmesi

12. Faiz tutarının kurum giderine verilebileceğini söyleyen görüşte hangi amaç öne çıkar?

A) Bir şirketin ortaklarına kâr dağıtmak
B) Ticarî kazanç amacı taşımayan kamu yararı
C) Ticarî işletmenin sermayesini artırmak
D) Kişisel kredi borcunu azaltmak

13. Zekâtın sarf yerlerinden faiz tutarının kullanımına ilişkin sonuç çıkarmak hangi tür gerekçedir?

A) Fıkhî kıyas
B) Kâr payı sözleşmesi
C) Bankacılık tarifesi
D) Zekâtın aynen ödenmesi

14. Faiz gelirini kişisel kredi faizine sayma işlemine ne denir?

A) Mudârebe
B) Sarf
C) Emanet
D) Mahsup

15. Hangi vergi kesintisi olağan kişisel vergi borcundan ayrı ele alınır?

A) Gayrimenkul sahibinin olağan vergisi
B) Mal alımındaki genel satış vergisi
C) Faiz tutarı üzerinden doğrudan kesilen vergi
D) Araç sahipliğinden doğan yıllık vergi

16. İtibarî para borçlarında enflasyon tartışması hangi iki ölçüt etrafında döner?

A) Hesap işletim ücreti ve ATM kesintisi
B) Sermaye paylaşımı ve gecikme cezası
C) Peşin ödeme ve ortaklıktan ayrılma
D) Aynı miktarın iadesi ve gerçek değer kaybının telafisi

17. Mudârebede tarafların katkıları nelerdir?

A) Her iki taraf yalnız emek koyar.
B) Her iki taraf aynı miktarda vadeli borç verir.
C) Bir taraf sermaye, diğer taraf emek ve işletme faaliyeti koyar.
D) İşleten hem borç verir hem sabit faiz alır.

18. Mudârebede kâr payı hangi tutardan hesaplanır?

A) Gerçekleşen kârdan
B) Müşterinin ödemediği vergi tutarından
C) Sermaye üzerinden garanti edilmiş bir orandan
D) Hesap işletim ücretinden

19. Bir katılım hesabının mudârebe sayılmasında hangi husus önemlidir?

A) Getirinin baştan kesin olarak bildirilmesi
B) Gerçek yatırım yapılması ve kârın paylaşılması
C) Hesabın adında katılım yazması
D) Sürenin tam otuz gün olması

20. Faiz tutarının elden çıkarılmasıyla ilgili fetva neyi açıklar?

A) Tutarın hangi yolla ayrılıp değerlendirileceğini
B) Maaşın hangi oranının her durumda faiz olduğunu
C) Her ülkedeki vergi kesintisinin aynı olduğunu
D) Kişinin ne kadar sevap alacağının kesin hesabını

Cevap Anahtarı

1–C 2–D 3–C 4–B 5–A 6–B 7–A 8–D 9–C 10–D
11–B 12–B 13–A 14–D 15–C 16–D 17–C 18–A 19–B 20–A